ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭ އަދު ނުލުތާރަދި ޢަބްދުﷲ ދުސްތޫރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާރުތަކަށް ގުޅޭ ނުހުށާއެޅިއްޔާ، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ގެއްލުނުގޮތުގެ ފުރުސަތު ދައުވަތަށް ދިފާޢުކުރުމަކަށް ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ދޭސްތޫރާގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޝާރާގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށް އެކަށް ދޫކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖީ ޕީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ. ރިސޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޙުސޭން ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޙުސޭން ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަސްލީމުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ ބައިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ސާބިތުވާކަމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޝަރީޢަތު [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުކަމުން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވާ އަދި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކެއް، ބާރު ހުށަހަޅާ ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށްފައިނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑުގެ ނުކުރާ ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ސަރީޙަކުން ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ދުސްތޫރު ނަޒަރީގެ މައްޗަށް ކުރު ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުއްވުމަކަށް؛

5. އަދަބާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަރުނޯޓުން ދުސްތޫރު ސަރީޙަކުން ހަމައެކަނި ތަފާތުގައިވާ ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޝަރީޢަތް

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. މިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، ޖިނާއީ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޤުބާލު ކުރެވިދާނެ ޖިނާއީ ޤަޟިއްޔާތަކާއި، އިސްތިޤުބާލު ކުރެވުން ނަމެ އަރިހު ކޯޓުން ޖިނާއީ ޤަޟިއްޔާތަކާ ދެމެދު ފަރަޤުކޮށް ބަލާ ޤަބޫލުކުރި މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހިރާސަތުގައިވާ އިޖުރާއީ އަމުރެއް، ބަލި ޖެހޭއިރު ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޖިސްމާ އުފުލައިލުމުގެން އިސްތިޤުބާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިކަމުގައި ވާތީ އަރިހަށް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފަށް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ޚިލާފުވެފައި ކޯޓު ފާހަގަކުރި އުސޫލުތަކަށް ދައުލަތުން ބުނެފައި ނުވާ ކަމަކާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހަޅުއްވައިދިން ބަހުސެއް ނޫން ކަމަކާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ޖިނާއީ ބާރުވެރިއަކަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައި ވާތީ އިދާރީ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް ޝަރީޢަތް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަހުސަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަކާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު ޖިނާއީ ދެބައިވެރި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަކާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކާދިރުعبدالله މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޝަރީޢަތްތަކުގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުالله ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 18 SC [2021] މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤުކޮށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އުސޫލެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި، ސާބިތު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަރާބަރު އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ބާވަތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބަލައިގެން ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީ (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރަން ލާޒިމު ބައެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އިތުރު ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނޫނަސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަޙްމަދު ޖަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުކުމާ ފަސޭހަކުރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، އިޖްތިހާދުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ބަހެއް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދަކީ ބަސްބަސްގެ ފުރިހަމަކަމާއި ޢަމަލީ ކަމެއް ނަމަ އެއީ ފުރިހަމަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއަށްދާން އިޖްތިހާދެއް ކަމުގައި. އެއީ ފަރުޟުކިފާޔާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް، ވަކިކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ އޮތް ނަތީޖާއަށް ބިނާކުރެވިދާނެއެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަމަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖަވްހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވާފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ.

9. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ފަދަ ދިރާސާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި [illegible] ވ. [illegible] [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކަށް އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ބާވަތްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޤުބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ އަދު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ސުވާލެއް ސީދާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެވިދާނެކަމުގައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާހަކަތަކާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާ، އެ ނުކުތާއަކީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަކާ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަކީ ޢިބާރާތްކޮށްދިނުމަކަށް ނުވާނަމައެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިޔާ ވ. ސީޕީއެސް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިގެންނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭ ސިފަ އެކުލެވިގެންވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އަދު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ދިރާސާކޮށްފައިނުވާ އަދު ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދު ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިއުނާފު ބައްލަވާ މަރުޙަލާގައި އެކަން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް، މިނޫން ގޮތަކަށް އެންމެހައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއް ދެމިގެން ނުދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަމްބާރާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނަދަށް ޖަހާފައިވާ މައްސަލަ ނިޒާމީ ގޮތް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ކަމުގެ ބާރު ބުނުމަކީ ބަރުދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާއި ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހެޅުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދިނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ފަސްވިއްސަވާ އިސްތިޢުނާފުގެ ދަށުން އަޅު ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ތިއްބަވައިދޭންޖެހޭ ކަން ގަވާއިދު މަޤްޞަދުވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުދޭނެ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވާފައެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގާއިމުވާ އޮންނަ އިމްތިޔާޒަކީ، ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ބަދަލުވެރިކަމާއި ޝަރީޢަތުގެ ހިމާ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއާތަކާ ހިމާޔަތް ދެކޮޅަށް ދިފާޢުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނީ ހުއްޖަތްތަކާ ނުލައި އެވަރު ޖެހިލުމަށް ޤާނޫނީ ހަމައަކުން ބޭރުން (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ދިރާސާކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް ޤާނޫނު ޤާއިމުވުމަށް ނުހުރެވެ. މުހިންމު ވާޖިބެއް ތަޤުރީރަށް ތަޤުލީދުކުރުމަށްވެއެވެ. ޤަރާރު އިންސާފުއިރާދަ ނިންމުމުގެ ތަބާވުން ތަޢާމުލު ނުވެއެވެ. ނޫނީ ގެސްޖެހޭއަށް ބަދަލުކުރުން ތަޢާމުލުކުރުމަށް، ޢިބްރަތު ޖެހޭމަގު ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުކުރުން ތަޢާމުލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ އިސްތިސްނާ ބާރަކުތަކައް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޝަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޝަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ޚައިރު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެއްވާން އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަނާކަމެއް ކުރުމަކީ އަދިރު ގާނޫނީ ކަންތައްތަކާއި، އުނިކަންތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރި އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޝަރުޢީ އިންސާފު ހިފާޒު އުނިކަމެއްކަން ނުވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ތަނަވަސްކޮށް ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކޮން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްވުރެ ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާދެވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ ޢަލީ ޝަބީރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިވަނީ، ޙަޤީ ޢުޛުރު މައްސަލަތަކުގައި ފަރީޤުން ޒުސްނުއްސުދުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި ޢިބާރާތް ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިވަނީ، ޙަޤީ ޢުޛުރު މައްސަލަތަކުގައި ފަރީޤުން ޒުސްނުއްސުދުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހެކި ބެލުމާ ގުޅޭ އިސްތިންބާތުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހުއްޖަތްތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކަޗޫރުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަޗޫރުﷲ ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަޔާނެއް ދަށުން މުއްދަތާބެހޭ ހުށަހެޅުމުގައި އޭގެ ބަދަލުކަން ވާންޖެހޭނެއެވެ.

2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ސާފު ގޯސްކަމެއް ހުރި ހުކުމަކަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުޙަލާގައި ސާފު ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާގިޔާއަކަށް ކަރުދާސްތަކެއް ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުރަސްއެޅުމެއް ސަބަބުން، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބުމެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސިޓީޒަން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސިޓީޒަން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަމާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޢަދުލުއިންސާފާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭވަރުގެ ސާބިތު އިތުބާރުހުރުމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަވްރަންސް އޮފް ދަ ސީ މެރިން ބޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްރަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަވްރަންސް އޮފް ދަ ސީ މެރިން ބޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްރަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލްޝުޖާޢު ވ. ޢަބްދުﷲ ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޢަބްދުﷲ ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

ޢާއިޝަތު ޝަޒީލާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޝަޒީލާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ގްރީންޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ގްރީންޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒާހިރު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒާހިރު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ކޭސްގެ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (ހަރަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޢާރިފު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށުދަރަޖައިގެކޯޓުތަކަށް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ތަބާވާން ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ޤަރާރުކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޢާރިފު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.